IMPORT COMPLIANCE KIT

# இந்திய கஸ்டம்ஸ் மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி

*Assessable Value முதல் 6 மதிப்பீட்டு முறைகள் வரை*

Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007 — Tamil Edition

Section 14 · CVR 2007 · Special Valuation Branch

**[உங்கள் பெயர்] · 30** ஆண்டுகள் கஸ்டம்ஸ் அனுபவம்

CBIC · ICEGATE · CUSTOMS ACT 1962

INDIA IMPORT COMPLIANCE SERIES
INDIA IMPORT COMPLIANCE SERIES

## பொறுப்புத் துறப்பு **(Disclaimer)**

இந்த மின்னூல் இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களின் Assessable Value எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்கும் Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007 பற்றியது. இது Customs Act, 1962 (Section 14), CVR 2007, மற்றும் CBIC சுற்றறிக்கைகளின் பொதுவான கட்டமைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

விதிகள் காலப்போக்கில் திருத்தப்படுகின்றன. எந்தவொரு ஆவணத்தையும் தாக்கல் செய்வதற்கு முன், cbic.gov.in-இல் தற்போதைய விதிகளை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும், அல்லது உரிமம் பெற்ற Customs Broker-ஐ அணுகவும். இது சட்ட ஆலோசனை அல்ல.

## உள்ளடக்கம் (Contents)


— அத்தியாயம் 1 — Assessable Value: அடிப்படைக் கட்டமைப்பு

— அத்தியாயம் 2 — Transaction Value-உடன் சேர்க்கப்பட வேண்டியவை (Rule 10)

— அத்தியாயம் 3 — Transaction Value ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதபோது: 6 மதிப்பீட்டு முறைகள்

— அத்தியாயம் 4 — தொடர்புடைய தரப்பு இறக்குமதி மற்றும் Special Valuation Branch (SVB)

— அத்தியாயம் 5 — Declared Value நிராகரிக்கப்படும் சூழ்நிலைகள் (Rule 12)

— அத்தியாயம் 6 — மதிப்பீட்டு நடைமுறை சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

— முக்கிய சொற்களஞ்சியம்

## அத்தியாயம் 1 — Assessable Value: அடிப்படைக் கட்டமைப்பு

இந்தியாவில் கஸ்டம்ஸ் வரி, Customs Act, 1962-இன் Section 14-ன் கீழ் நிர்ணயிக்கப்படும் Assessable Value (AV)-ன் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது — invoice விலை மட்டுமல்ல. இதன் விரிவான நடைமுறை, Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007 (CVR, 2007)-இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடக்கப் புள்ளி transaction value — ஏற்றுமதிக்காக விற்கும்போது உண்மையில் செலுத்தப்பட்ட அல்லது செலுத்த வேண்டிய விலை. இந்த மதிப்பு CIF அடிப்படையில் (Cost, Insurance, Freight) இந்திய ரூபாயாக மாற்றப்பட்டு, 1% landing charge சேர்க்கப்பட்டு, Basic Customs Duty (BCD) விதிக்கப்படும் AV உருவாகிறது. ரூபாய் மாற்று விகிதம், Bill of Entry தாக்கல் செய்யப்படும் தேதியில் CBIC அறிவிக்கும் exchange rate-ஐப் பயன்படுத்தி நிர்ணயிக்கப்படும் (ICEGATE மூலம் வெளியிடப்படும்).

> *invoice விலையை AV என்று தவறுதலாகக் கருதாதீர்கள் — landing charge, மற்றும் Rule 10-இன் கீழ் தேவையான கூடுதல் கூறுகள் சேர்க்கப்பட்ட பின்னரே உண்மையான AV கிடைக்கும்.*

## அத்தியாயம் 2 — Transaction Value-உடன் சேர்க்கப்பட வேண்டியவை (Rule 10)

| மதிப்புக் கூறு | பொதுவாக தவறவிடப்படுகிறதா? |
|---|---|
| உண்மையில் செலுத்தப்பட்ட/செலுத்த வேண்டிய விலை | அரிதாக |
| Assists — இலவசமாக/குறைந்த விலையில் வழங்கப்பட்ட tooling, dies, materials | அடிக்கடி |
| Royalty அல்லது license கட்டணங்கள் இறக்குமதி பொருளுடன் தொடர்புடையவை | அடிக்கடி |
| வாங்குபவர் ஏற்கும் packing செலவுகள் மற்றும் commission (buying commission தவிர) | சில நேரங்களில் |
| இறக்குமதி துறைமுகம் வரையிலான freight, insurance, loading/handling | சில நேரங்களில் கையேடு மதிப்பீடுகளில் தவறவிடப்படும் |

> *வேலை நிர்ணயம்: பொருட்களை தயாரிக்கவும், அனுப்பவும் பணம் அல்லது மதிப்பு கை மாறியிருந்தால், அது declared value-இல் சேர்க்கப்பட வேண்டுமா என்று சரிபார்க்கவும்.*

## அத்தியாயம் 3 — Transaction Value ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதபோது: 6 மதிப்பீட்டு முறைகள்

தொடர்புடைய தரப்பு பரிவர்த்தனைகள், முழுமையற்ற ஆவணங்கள் அல்லது declared value மீதான சந்தேகம் போன்ற காரணங்களால் transaction value ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதபோது, CVR 2007, பின்வரும் வரிசையில் மதிப்பீட்டு முறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என நிர்ணயிக்கிறது:

| முறை | விதி | விளக்கம் |
|---|---|---|
| 1. Transaction Value | Rule 3 | இறக்குமதியாளர் தாக்கல் செய்த உண்மையான விலை (முதன்மை முறை) |
| 2. Identical Goods Value | Rule 4 | அதே நேரத்தில், அதே தன்மையில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஒத்த பொருட்களின் மதிப்பு |
| 3. Similar Goods Value | Rule 5 | ஒரே செயல்பாட்டைச் செய்யும், ஒப்பிடத்தக்க பொருட்களின் மதிப்பு |
| 4. Deductive Value | Rule 7 | இந்தியாவில் மறுவிற்பனை விலையிலிருந்து commission, இலாபம், போக்குவரத்து, வரி ஆகியவற்றைக் கழித்து கணக்கிடப்படுவது |
| 5. Computed Value | Rule 8 | உற்பத்தி நாட்டில் பொருள் + உற்பத்திச் செலவு + இலாபம் + பொது செலவுகளின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்படுவது |
| 6. Residual / Fallback Method | Rule 9 | மேலே உள்ள எந்த முறையாலும் மதிப்பிட முடியாதபோது, நியாயமான வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி கடைசி முயற்சியாக நிர்ணயிக்கப்படுவது |

> *இந்த ஆறு முறைகளும் கண்டிப்பாக வரிசைப்படி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் — ஒரு முறை பொருந்தாவிட்டால் மட்டுமே அடுத்த முறைக்குச் செல்ல வேண்டும். அதிகாரி விருப்பப்படி எந்த முறையையும் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது.*

## அத்தியாயம் 4 — தொடர்புடைய தரப்பு இறக்குமதி மற்றும் Special Valuation Branch (SVB)

வாங்குபவரும் விற்பவரும் தொடர்புடையவர்களாக இருந்தால் (parent company, subsidiary, group affiliate), அந்த உறவு விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை என்பதை இறக்குமதியாளர் நிரூபிக்க வேண்டும். இதற்காக, declared value பின்வரும் test values-இல் ஒன்றுக்கு நெருக்கமாக உள்ளதா என்று பரிசீலிக்கப்படும்:

— தொடர்பற்ற வாங்குபவர்களுக்கு விற்கப்பட்ட ஒத்த/ஒப்பிடத்தக்க பொருட்களின் transaction value

— ஒத்த/ஒப்பிடத்தக்க பொருட்களின் deductive value

— ஒத்த/ஒப்பிடத்தக்க பொருட்களின் computed value

இந்த பரிசீலனையை Special Valuation Branch (SVB) மேற்கொள்ளும், இது பொதுவாக intercompany ஒப்பந்தங்கள், royalty ஏற்பாடுகள் மற்றும் transfer pricing ஆவணங்களை உள்ளடக்கும்.

> *முதல் தொடர்புடைய தரப்பு ஏற்றுமதிக்கு முன்பே SVB தாக்கல்களை transfer pricing ஆவணங்களுடன் ஒத்திசைக்கவும் — query எழுப்பப்பட்ட பிறகு அல்ல. பலவீனமான பதிவு, மறு மதிப்பீடு மற்றும் அபராதங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.*

## அத்தியாயம் 5 — Declared Value நிராகரிக்கப்படும் சூழ்நிலைகள் (Rule 12)

Rule 12, CVR 2007-ன் கீழ், declared value-இன் உண்மைத்தன்மை அல்லது துல்லியம் மீது சந்தேகம் இருந்தால், proper officer transaction value-ஐ நிராகரித்து, மேற்கண்ட 6 முறைகளின் வரிசையில் மதிப்பீட்டைத் தொடரலாம். பொதுவான காரணங்கள்:

— ஒத்த/ஒப்பிடத்தக்க பொருட்களின் விலையை விட declared value கணிசமாக குறைவாக இருப்பது

— வாங்குபவரும் விற்பவரும் தொடர்புடையவர்கள் என்றும், அது விலையைப் பாதித்திருக்கலாம் என்றும் ஆதாரம் இருப்பது

— invoice-இல் உள்ள விவரங்கள் மற்ற ஆவணங்களுடன் பொருந்தாதது

> *declared value குறைவாக இருப்பதற்கு நியாயமான வணிகக் காரணம் இருந்தால் (bulk discount, end-of-season sale), அதை ஆதரிக்கும் ஆவணங்களை (quotations, price lists, correspondence) கையில் வைத்திருங்கள் — சந்தேகம் எழுந்தால் உடனடியாக சமர்ப்பிக்க முடியும்.*

## அத்தியாயம் 6 — மதிப்பீட்டு நடைமுறை சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

| சரிபார்ப்பு உருப்படி | நிலை |
|---|---|
| CIF மதிப்பு சரியாக இந்திய ரூபாயாக மாற்றப்பட்டதா (ICEGATE exchange rate) | |
| 1% landing charge சேர்க்கப்பட்டதா | |
| Assists, royalty, license கட்டணங்கள் declared value-இல் சேர்க்கப்பட்டதா | |
| வாங்குபவர் ஏற்கும் packing செலவுகள் சேர்க்கப்பட்டதா | |
| தொடர்புடைய தரப்பு பரிவர்த்தனை எனில், SVB தேவை மதிப்பீடு செய்யப்பட்டதா | |
| declared value-ஐ ஆதரிக்கும் ஆவணங்கள் (quotations, correspondence) கையில் உள்ளதா | |

## முக்கிய சொற்களஞ்சியம் **(Glossary)**

| சொல் | பொருள் |
|---|---|
| AV | Assessable Value — வரி கணக்கிடப்படும் அடிப்படை மதிப்பு |
| CVR, 2007 | Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007 |
| SVB | Special Valuation Branch — தொடர்புடைய தரப்பு மதிப்பீடுகளை பரிசீலிக்கிறது |
| Rule 10 | transaction value-உடன் சேர்க்கப்பட வேண்டிய கூறுகளை நிர்ணயிக்கும் விதி |
| Rule 12 | declared value நிராகரிக்கப்படும் நிலைமைகளை நிர்ணயிக்கும் விதி |
| CIF | Cost, Insurance, Freight — AV கணக்கீட்டின் தொடக்கப் புள்ளி |
| Deductive Value | இந்தியாவில் மறுவிற்பனை விலையிலிருந்து கழிவுகள் செய்து கணக்கிடப்படும் மதிப்பு |
| Computed Value | உற்பத்தி நாட்டில் செலவு + இலாபத்தின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்படும் மதிப்பு |

*சரியான Assessable Value-ஐ நிர்ணயிப்பது ஒரு முறை செய்யும் கணக்கீடு அல்ல — ஒவ்வொரு ஏற்றுமதிக்கும் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு பழக்கம்.*